

Promíjení místního poplatku za komunální odpad



Vysvětlíme, které místní poplatky za odpad (jejich příslušenství) může obecní úřad prominout a za jakých podmínek. Dozvíte se tedy, co byste měli uvést do své žádosti a co by mělo obsahovat rozhodnutí obecního úřadu.

Dají se prominout všechny druhy místního poplatku za komunální odpad?

Ne. Obec může jednotlivě prominout jen **poplatky za odpad, které se platí „za systém“**, tedy za možnost využít obecní systém odpadového hospodářství (podle evidovaného pobytu v obci, případně vlastnictví nemovitosti). Jde tedy o:

- současný „poplatek za obecní systém odpadového hospodářství“ a
- dřívější „poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“.

Promíjí se poplatek, nebo jen příslušenství? Co když zaplatím?

Samotný poplatek lze prominout jen výjimečně. Většinou se promíjí příslušenství (takzvané zvýšení poplatku). Prominout lze i uhrazené poplatky (příslušenství). Nejpozději se poplatek a příslušenství dají prominout do uplynutí lhůty pro jejich placení.

Musím pro prominutí něco udělat? Platí se za to?

O prominutí musíte **požádat** obecní úřad a žádost musíte **zdůvodnit**.

Správní poplatek (1 000 Kč) se platí jen za žádost o prominutí příslušenství poplatku **nad 3 000 Kč**.

Co úřad se žádostí udělá?

Obecní úřad musí o žádosti rozhodnout – rozhodnutí Vám doručí.

Kdy lze poplatek prominout (co říká zákon)?

Poplatek (jeho příslušenství) lze prominout z důvodu **odstranění tvrdosti právního předpisu**, pokud to mohou **ospravedlnit** okolnosti daného případu. [[§ 16a zákona o místních poplatcích](#)]

Co to znamená?

Úřad **nemusí poplatek prominout** (nejsou určena přesná pravidla, jejichž splnění by Vám zajistilo prominutí).

Úřad Vaši situaci **posoudí a rozhodne**. Jednotlivé obecní úřady mohou rozhodovat různě.

Úřad nesmí jednat svévolně: musí dodržet určitý postup, respektovat meze a účel zákona, rozhodnutí musí zdůvodnit a nesmí nikoho diskriminovat.



Dodržení pravidel může „zkontrolovat“ ombudsman, krajský úřad a soud.

Co je tvrdost právního předpisu?

Právním předpisem se myslí nejen zákon o místních poplatcích a obecně závazná vyhláška obce, ale i daňový řád, zákon o evidenci obyvatel a další.

Zákon neurčuje, co je **tvrdost** právního předpisu. Většinou spočívá v tom, že **na určitého poplatníka dopadne nepřiměřeně nepříznivě**. Většinou kvůli tomu, že poplatek „za systém“ není vázán na množství vytvořeného odpadu. Povinnost zaplatit poplatek za několik let tak může vzniknout i zpětným zápisem trvalého pobytu u poplatníka, který žil dlouhodobě v zahraničí.



Obecní úřad v rozhodnutí vysvětlí, **zda Vaši situaci považuje za důsledek tvrdosti právního předpisu, nebo ne.**

Lze prominutí ospravedlnit „s přihlédnutím k okolnostem“ daného případu?

Zákon neurčuje jednotlivé ospravedlnitelné důvody prominutí.

Takový důvod může spočívat například v problematické sociální situaci poplatníka, jeho zdravotním stavu a podobně.



Obecní úřad v rozhodnutí vysvětlí, **zda ve Vaší situaci vidí ospravedlnitelné důvody prominutí, nebo ne.**

Brání prominutí porušení povinností při správě poplatků (§ 259c daňového řádu)?

Obecní úřad má při rozhodování o prominutí poplatku (příslušenství) **zohlednit četnost** porušování povinností při správě poplatku.

Ojedinelé porušení povinností bez závažných následků **nemusí bránit prominutí.**

Co má obsahovat rozhodnutí o prominutí (kromě základních náležitostí)?

- shrnutí Vaší žádosti a tvrzených důvodů prominutí;
- posouzení, zda je Vaše situace důsledkem tvrdosti právního předpisu;
- posouzení ospravedlnitelných důvodů prominutí ve Vašem případě;
- zohlednění četnosti Vašeho porušování povinností při správě poplatků;
- rozhodnutí úřadu: zda poplatek (příslušenství) promine | částečně promine | nepromine.



Pokud se obecní úřad řádně nevypořádá s důvody uvedenými v žádosti, je jeho **rozhodnutí nepřezkoumatelné**. V případě žaloby by soud takové rozhodnutí nejspíš zrušil.

Co se neposuzuje při rozhodování o žádosti o prominutí poplatku?

Obecní úřad nemusí hájit zákonnost svého platebního výměru ani nemusí vysvětlovat svou volbu způsobu zpoplatnění odstraňování komunálního odpadu.



V roce 2016 vydalo Ministerstvo financí [metodické doporučení k promíjení místního poplatku](#). Obsahuje i vzory rozhodnutí.